الباب الثاني: الوصية، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى : معناها وأدلة مشروعيتها :

١- **تعريفها** : الوصية لغة : معناها العهد إلى الغير ، أو الأمر .

وشرعاً : هبة الإنسان غيره عيناً ، أو ديناً ، أو منفعة ، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي .

وقد تشمل الوصية ما هو أعم من ذلك ، فتكون بمعنى : الأمر بالتصرف بعد الموت -كما عرفها بعضهم بذلك- فتشمل الوصية لشخص بغسله ، أو الصلاة عليه إماماً ، أو دفع شيء من ماله لجهة .

٢- **أدلة مشروعيتها** : وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع :

لقوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠] .

ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : (ما حق امرئ مسلم ، يبيت ليلتين ، وله شيء يريد أن يوصي فيه ، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه)[1] . وقد أجمع العلماء على جوازها .

المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة بها :

ويتعلق بالوصية الأحكام الآتية :

١- يجب على المسلم أن يُدَوِّن ما له وما عليه من الحقوق في وصيةٍ يبين فيها ذلك ؛ لحديث ابن عمر السابق .

٢- تستحب الوصية بشيء من المال ، يُصرف في طرق البر والخير والإحسان ؛ ليصل إليه ثوابه بعد موته ، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : (إنَّ الله تصدَّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في

(١) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢٧٣٨) ، ومسلم برقم (١٦٢٧) .